

Guion de examen directo

Interroga: Gladys (Abogada Defensora)

Testigo: Berenice (interpretando a Jimena García, pareja de Darío)

Fuente probatoria: Declaración testimonial de fs. 43 del Expediente

BLOQUE 1 · VOLUNTAD DE DECLARAR Y ACREDITACIÓN

Preg. 1–3

Objetivo: *Mostrar que declara por amor a la verdad y presentar su hogar.*

1 GLADYS ☐ **Señora García, buenos días. Antes de comenzar, el Código Procesal le otorga a usted la facultad de no declarar por ser la pareja del imputado. ¿Es su libre voluntad prestar declaración en este juicio?**

BERENICE ☐ Sí, totalmente. Quiero declarar porque quiero que se sepa la verdad de lo que estamos viviendo. *[Expediente, p. 43]*

2 GLADYS ☐ **Por favor, indíqueme al tribunal su edad, a qué se dedica y dónde vive.**

BERENICE ☐ Tengo 26 años. Estudio para maestra jardinera y vivo en la calle Bernis N° 2880, en Barrio Los Paraísos. *[Expediente, p. 43]*

3 GLADYS ☐ **¿Con quién vive en ese domicilio?**

BERENICE ☐ Vivo con mi hijo Mateo, de cinco años, y con Darío Flores, mi pareja desde hace cuatro años. Vivimos en un departamento que construimos al fondo de la casa de mis padres. *[Expediente, p. 43]*

BLOQUE 2 · EL VÍNCULO DE DARÍO CON MATEO — Humanización y Arraigo

Preg. 4–6

Objetivo: *Tocar la fibra del tribunal y demostrar el rol de padre de Darío.*

4 GLADYS ☐ **¿Cómo conoció a Darío y cómo se integró a su familia?**

BERENICE ☐ Lo conocí cuando yo estaba embarazada de Mateo. El padre biológico del nene nunca se hizo cargo, y Darío fue mi gran apoyo desde el primer momento. Cuando Mateo tenía un año nos pusimos de novios y desde entonces Darío fue y es el verdadero padre de mi hijo. *[Expediente, p. 43]*

5 GLADYS ☐ **¿Tiene Mateo alguna condición de salud particular?**

BERENICE ☐ Sí. Mateo tiene diagnóstico de Síndrome de Asperger. Requiere una atención especial, tratamientos y mucha paciencia. Darío comprende la situación a la perfección y me ayuda todos los días con su cuidado y estimulación. *[Expediente, p. 43]*

6 GLADYS ☐ **¿Han realizado algún trámite legal respecto a la situación de Mateo?**

BERENICE ☐ Sí. Darío ama tanto al nene que iniciamos juntos los trámites ante los Tribunales de Familia para que Darío pueda adoptarlo legalmente como su hijo pleno. *[Expediente, p. 43; p. 45]*

BLOQUE 3 · LA ACTIVIDAD LABORAL Y EL SOSTÉN DEL HOGAR

Preg. 7

Objetivo: *Desarmar la idea de que Darío vive del delito.*

7 GLADYS ☐ **¿A qué se dedica Darío Flores para el sustento de la casa?**

BERENICE ☐ Darío trabaja como vendedor ambulante. Sale a la calle todos los días a vender productos y hace changas de lo que salga. Entre los dos nos rompemos el lomo para pagar las cosas de Mateo y salir adelante. *[Expediente, p. 43]*

BLOQUE 4 · EL HOSTIGAMIENTO POLICIAL EN EL BARRIO

Preg. 8–9

Objetivo: Corroborar el Hábeas Corpus y el miedo a la policía.**8 GLADYS ¿Cómo es el día a día laboral de Darío en la calle respecto a la policía?**☐

BERENICE

Muy difícil. La policía lo controla y lo detiene a cada rato por sus antecedentes viejos. Lo paran cuando va a vender, le revisan las cosas, le hacen perder el día de trabajo y muchas veces lo demoraban sin motivo. [Expediente, p. 43]

9 GLADYS Ante esa situación de controles continuos, ¿qué hicieron ustedes?☐

BERENICE

Darío no aguantaba más no poder trabajar en paz. Fue a Tribunales, contrató a una abogada e iniciaron un trámite judicial, un amparo, para que la policía dejara de molestarlo y de detenerlo sin causa. [Expediente, p. 43; p. 2]

BLOQUE 5 · LA TARDE PREVIA AL HECHO — El motivo de la salida

Preg. 10–12

Objetivo: Explicar por qué Darío no estaba en su casa esa noche.**10 GLADYS Ubicándonos en la tarde del sábado 19 de julio de 2025, ¿qué ocurrió entre usted y Darío en su casa?**☐

BERENICE

Tuvimos una discusión bastante fea. Veníamos con problemas de plata porque las ventas venían muy mal y no alcanzaba para los gastos de Mateo. Ese día Darío casi no vendió nada y yo se lo recriminé con enojo. [Expediente, p. 16; p. 43]

11 GLADYS Además del dinero, ¿hubo algún otro motivo en la discusión?☐

BERENICE

Sí, tuvimos reclamos de pareja. Tuvimos una etapa de crisis donde estuvimos distanciados y yo sospechaba que él hablaba con otra chica. En el medio de la pelea le eché en cara eso. [Expediente, p. 16; p. 43]

12 GLADYS ¿Qué hizo Darío después de esa discusión?☐

BERENICE

Darío se enojó mucho porque decía que él se mataba trabajando todo el día para la casa y yo no lo valoraba. Para no seguir peleando adelante de mi hijo, me dijo que se iba a salir para despejarse y que iba a hablar con esta chica para terminar todo definitivamente. Y se fue de la casa. [Expediente, p. 16; p. 43]

BLOQUE 6 · CIERRE Y COMPROMISO FAMILIAR

Preg. 13–14

Objetivo: Destruir el argumento fiscal de que Darío no tiene casa adonde volver.**13 GLADYS Señora García, si la justicia dispone que Darío recupere su libertad, ¿cuál es su postura respecto al hogar familiar?**☐

BERENICE

En nuestro hogar lo estamos esperando con los brazos abiertos. Mateo pregunta por su papá todos los días. Darío es el sostén de mi casa y el padre de mi hijo, y lo recibirá hoy mismo en nuestro domicilio. [Expediente, p. 43]

14 GLADYS Muchas gracias, Jimena. No tengo más preguntas, Señoría.☐